

1503223-93.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO MURILO AMÂNCIO MATSUDA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

LEONARDO MURILO AMANCIO MATSUDA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1503223-93.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503223-93.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO MURILO AMÂNCIO MATSUDA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

LEONARDO MURILO AMANCIO MATSUDA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 29 de setembro de 2021, por volta de 07h50min, na Avenida Ministro Marcos Freire, nº 1.936, bairro Sítio do Campo, nesta Comarca, portava e trazia consigo drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 119/120), sendo recebida a denúncia (fls. 121).

Durante a instrução foi ouvida testemunha e realizado o interrogatório (fls. 147). Em alegações finais (fls. 148/149 e 162/166), o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa a fixação da reprimenda no mínimo legal.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 09) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 135/137).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 147), confessou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, foi buscar drogas para outro indivíduo, tendo encontrado amigo Vinicius no caminho. Alegou que os policiais apareceram no local e efetuaram sua abordagem. Mencionou que disse aos policiais que estava com drogas em seu bolso; todavia, não sabia que Vinicius também tinha drogas. Narrou que os policiais indagaram para quem ele entregaria as drogas, tendo indicado que era para indivíduo que se encontrava próximo ao local. Salientou que os policiais avistaram o indivíduo e perguntaram se havia “negócio com ele”, tendo respondido que não sabia. Por derradeiro, aduziu que foi conduzido para delegacia juntamente com seu amigo Vinicius; porém, em viaturas diferentes.

A testemunha policial Douglas, em juízo (fls. 147), reconheceu pessoal e seguramente o réu e relatou que, no dia dos fatos, realizou a abordagem do réu e de outro indivíduo de nome Vinicius. Declarou que foi encontrado vinte porções de maconha com o réu, bem como dois eppendorfs de cocaína com o outro indivíduo. Por fim, ressaltou que o réu confessou a traficância e disse que recebia R\$10,00 (dez reais) de indivíduo chamado Alan para a entregar as drogas.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente e a própria confissão espontânea do acusado, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição.

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Reconheço a circunstância agravante da reincidência (fls. 100), compensando-a, entretanto, com a circunstância atenuante da confissão (STJ - EREsp nº 1154752-RS, HC nº 217249-RS, HC nº 130797-SP, HC nº 250701-SP, HC nº 143303-DF, HC nº 242774-SP, HC nº 199858-DF, HC nº 169281-MS).

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em plena via pública e em meio à atual pandemia de Covid-19, sem prejuízo da reincidência do sentenciado, a pena

privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu LEONARDO MURILO AMANCIO MATSUDA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos da r. decisão proferida de fls. 61/64, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, a incineração das substâncias apreendidas, providenciando-se o necessário.

Havendo outros bens apreendidos, proceda-se à devolução, destruição e/ou doação. Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA